

1500494-88.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... de que a ré praticou os delitos de tráfico de drogas e receptação. Nesta esteira, temos inicialmente a atuação policial em razão de atitude suspeita da ré, que já conhecida dos meios policiais e pesando contra ela denúncias de tráfico, estava sentada na rua à meia-noite, sozinha; realizada a abordagem, a ré, espontaneamente, informou que possuía droga e dinheiro no bolso, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500494-88.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2073721/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 23659387 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2154/22/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2073721 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2154/22/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Tatiana Pires de Oliveira

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD e Art. 180 "caput" ambos c/c Art. 69 "caput" do CP

Réu Preso

Aos 30/08/2022, às 16:30h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito DRA. GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente a ré, TATIANA PIRES DE OLIVEIRA, acompanhada de seu d. Defensor, DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas PM Saint Clair Soares e PM Willian Leonardi Santana, bem como a ré foi interrogada, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a

palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. TATIANA PIRES DE OLIVEIRA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal, observando o concurso material, artigo 69, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 17 de março de 2022, por volta de 00h10min, na Rua Italina Fabrete Oger nº 1449, Santo Antônio, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, a ré, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 436,52 gramas de maconha, distribuídas em 69 porções e 9,96 gramas de cocaína, distribuídas em 35 porções. Extrai-se, ainda, entre os dias 11 de janeiro e 17 de março de 2022, em horário indeterminado, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, a ré adquiriu e recebeu em proveito próprio, um aparelho celular da marca Samsung, cor branca, IMEI 354881-10-429721-8/01, que sabia ser de origem ilícita. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 20/22), imagens do entorpecente apreendido (fls. 23/28), laudo de constatação (fls. 30/34), exame químico-toxicológico (fls. 187/190) e exame pericial do celular apreendido (fls. 208/213). A ré foi notificada (fls. 200) e apresentou defesa preliminar (fls. 203/204). A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2022 (fls. 206/207). A ré foi citada (fls. 230). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes; ao final, a ré foi interrogada. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, notadamente auto de exibição e apreensão (fls. 20/22), imagens do entorpecente apreendido (fls. 23/28), laudo de constatação (fls. 30/34), exame químico-toxicológico (fls. 187/190) e exame pericial do celular apreendido (fls. 208/213), bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. A ré, na fase policial (fls. 06/07) e em juízo confessou o tráfico. Disse que estava comercializando as porções de cocaína, mas desconhece as porções de maconha encontradas no relógio de energia. No dia dos fatos, por volta de meia-noite, estava em frente à sua residência quando foi abordada pelos policiais militares, que localizaram consigo uma porção de cocaína, R\$ 290,00 e um telefone celular marca Samsung. Disse que os policiais indagaram se havia mais droga, então indicou a eles que escondida droga no hidrômetro, sendo apreendidas duas porções de cocaína. Disse que as porções de maconha localizadas pelos policiais militares não lhe pertenciam e não sabe informar onde foram encontradas. Afirmou que o dinheiro apreendido consigo era proveniente da comercialização de entorpecentes. Narrou que estava vendendo cada porção de cocaína por R\$ 20,00; adquiriu a droga de alguns adolescentes no bairro onde reside, não sabendo qualificá-los, afirmando que daria uma parte do que arrecadaria a eles;. Com relação ao aparelho celular apreendido, disse que adquiriu em uma loja de assistência técnica, cujo nome aqui não se recorda, narrando que fez em um negócio, entregando outro celular antigo, um Motorola E, e dando ainda o valor de R\$ 50,00; não sabia que o objeto era produto de ilícito. A confissão da ré vem corroborada pelas demais provas orais colhidas. Os policiais militares Saint'Clair e William, na fase policial (fls. 03/04 e 05), bem como em juízo, narraram que realizavam patrulhamento pelo bairro Santo Antônio e por volta de meia-noite, quando passavam pela Rua Italina Fabreti Oger, n. 1449, viram a ré sentada em cadeira, na via pública, afirmando que ela já era conhecida nos meios policiais, existindo denúncias do seu envolvimento com o tráfico de drogas. Realizaram a abordagem da ré e ao ser indagada se possuía algo ilícito em seu poder, espontaneamente ela retirou do bolso e exibiu 05 porções de cocaína, acondicionadas em embalagens tipo eppendorffs, e 02 porções médias de maconha, envoltas em plástico filme, e ainda R\$ 290,00. Narraram que a ré ainda estava em poder de um aparelho celular da marca Samsung, que afirmou ser de sua propriedade. Disseram que a ré informou que residia naquele imóvel e inquirida se possuía mais

drogas pelo local, ela informou que existia mais droga escondida no medidor de água, que fica do lado de fora da residência, voltado para via pública. Realizaram busca no medidor e lá encontraram mais 67 porções de maconha, envoltas em plástico filme, e três "quites" contendo eppendorffs com cocaína, embrulhados em plástico filme, prontos para serem revendidos. Inquirida a respeito do entorpecente apreendido em seu poder e ainda no medidor de água do imóvel, a ré afirmou que estava envolvida com o tráfico de drogas, pois vem passando por dificuldades financeiras, e que o dinheiro apreendido em seu poder era fruto de alguns "quites" que ela já teria vendido. Informaram que foi realizada pesquisa do IMEI do aparelho celular encontrado em poder da ré e constataram que o aparelho é produto de furto, ocorrido em 11/01/2022, no município de Limeira, conforme registro em boletins de ocorrência 82 e 85/2022. Inquirida sobre o celular, a ré disse que havia comprado o aparelho em uma loja que comercializa telefones usados, não fornecendo maiores informações a respeito. Pois bem. Conforme exposto, não há dúvida de que a ré praticou os delitos de tráfico de drogas e receptação. Nesta esteira, temos inicialmente a atuação policial em razão de atitude suspeita da ré, que já conhecida dos meios policiais e pesando contra ela denúncias de tráfico, estava sentada na rua à meia-noite, sozinha; realizada a abordagem, a ré, espontaneamente, informou que possuía droga e dinheiro no bolso, no qual foram localizadas 05 porções de cocaína, em eppendorffs, 02 porções de maconha embaladas em plástico filme, a quantia de R\$290,00 em dinheiro e um aparelho celular da marca Samsung. Questionada se possuía mais entorpecente, a ré informou que havia mais droga escondida no medidor de água, que fica do lado de fora da residência, voltado para a rua. No local informado, os policiais localizaram mais 67 porções de maconha, também embaladas em plástico filme e 30 eppendorffs contendo cocaína. Por fim, os policiais realizaram pesquisas pelo IMEI do aparelho celular localizado com a ré e constataram que se tratava de objeto de furto, ocorrido em 11/01/2022, no município de Limeira (RDO nº 85/2022, 1º DP Limeira). Restou comprovado que a natureza das drogas apreendidas, conforme laudo de constatação de fls. 30/34 e exame químico toxicológico a fls. 187/190. Tais fatos e circunstâncias dão a certeza de que a ré trazia consigo, tinha em depósito e guardava, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 436,52 gramas de maconha, distribuídas em 69 porções e 9,96 gramas de cocaína, distribuídas em 35 porções, praticando, assim, o tráfico. A quantidade de substância entorpecente apreendida é considerável e, em regra, superior ao uso diário, o que reforça a conclusão de que o entorpecente se destinava ao comércio. E, ainda, não há dúvida da prática do delito de receptação pela ré, uma vez que apreendido em poder dela um celular, produto de furto, sendo certo que a ré não comprovou a origem lícita do objeto; ao contrário, há nos autos robusta prova da origem espúria do aparelho, produtos de furto ocorrido em 11/01/2022, no município de Limeira (RDO nº 85/2022, 1º DP Limeira). No que tange à credibilidade do depoimento policial, ressalto que tem o mesmo valor probante de qualquer outra prova testemunhal, já que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita e como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto global do quadro probatório, com observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Nesse sentido: "Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque

seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". (...)",

(TJSP, Ap.0003740-59.2011.8.26.0396, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, rel. Des. Airton Vieira, j. 10/12/2015). A alegação da ré de que não tinha conhecimento da origem ilícita do celular é pueril e não convence. Conforme ensinamento de Kazuo Watanabe "(...) a cognição é prevalentemente um ato de inteligência, consistente em considerar, analisar e valorar as alegações e as provas produzidas pelas partes, vale dizer, as questões de fato e as de direito que são deduzidas no processo e cujo resultado é o alicerce, o fundamento do julgamento, do julgamento do objeto litigioso do processo.", (WATANABE, Kazuo. Da Cognição no Processo Civil. Campinas: Bookseller, 2000, p.58-59). Nesse diapasão, as circunstâncias demonstram que a ré tinha consciência da procedência criminosa do celular, pois não apresentou qualquer documentação de tal objeto, tampouco identificou quem seria o suposto vendedor. Dessa forma, resta evidenciado que a ré praticou o delito de tráfico de drogas, bem como que tinha conhecimento da origem ilícita do celular, salientando-se que a apreensão da res furtiva em poder da ré ocasiona a inversão do ônus probatório, sendo sua responsabilidade trazer justificativa plausível e coerente sobre a origem do bem encontrado em sua posse, o que não foi feito. Nesse sentido: "A apreensão da res furtiva em poder do acusado ocasiona a inversão do ônus probatório, ficando sob sua exclusiva responsabilidade trazer justificativa plausível e coerente sobre a origem do bem encontrado em sua posse". Apelação n. 1238373/9 Osasco 14ª Câmara Rel. Oldemar Azevedo 9/1/2001 V.U. Ementa extraída do Ementário do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo junho/01-n.18, pag.19. Desta forma, comprovada a autoria e materialidade, de rigor a condenação da ré. PASSO A DOSAR A PENA: Para o delito de tráfico, sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, observo que a ré possui vários antecedentes criminais por furto (processo 0036242-98.2008, fls. 136/137, processo 0053545-91.20099, fls. 139/140, processo 0065751-11.2007, fls. 140/141, processo 0065921-80.2007, fls. 141/142) e desacato (processo 0000564-31.2010, fl. 143). Assim, a pena-base é fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na segunda fase, em razão da multirreincidência por delitos de furto (processo 0000900-26.2008, fls. 132/133, processos 0005716-75.2013, fls. 134/135, processo 1501630-28.2019, fls. 135, processo 1501483-02.2019, fls. 136, processo 0039914-41.2013, fls. 138), a pena sofre acréscimo de um terço, restando fixada em 06 anos e 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na terceira fase entendo que não é o caso de se conceder o benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por se tratar de ré reincidente. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Para o delito de receptação: Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, observo que a ré possui vários antecedentes criminais por furto (processo 0036242-98.2008, fls. 136/137, processo 0053545-91.20099, fls. 139/140, processo 0065751-11.2007, fls. 140/141, processo 0065921-80.2007, fls. 141/142) e desacato (processo 0000564-31.2010, fl. 143). Assim, a pena-base é fixada em 1 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na segunda fase, em razão da multirreincidência por delitos de furto (processo 0000900-26.2008, fls. 132/133, processos 0005716-75.2013, fls. 134/135, processo 1501630-28.2019, fls. 135, processo 1501483-02.2019, fls. 136, processo 0039914-41.2013, fls. 138), a pena sofre acréscimo de 1/6, restando fixada em 01 ano, 04 meses e 10 dias e 12 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na terceira fase não há causa de aumento ou diminuição para serem consideradas. Anoto que os crimes foram praticados na forma do artigo 69 do Código Penal, pois são delitos autônomos, cuja penalização não guarda relação de prejudicialidade. Assim, as penas serão somadas, totalizando 08 anos e 01 meses de reclusão e 680 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, na forma do art. 43 da Lei de Drogas, e 12 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, na forma do CP. Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena de reclusão, em razão da quantidade de pena aplicada e a reincidência da ré, nos termos dos artigos 33 e 59 do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44, CP notadamente em face da quantidade de pena aplicada e,

ainda, pela inconciliabilidade com a determinação de cumprimento inicial da pena em regime fechado, sem olvidar a reincidência. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR a ré TATIANA PIRES DE OLIVEIRA às penas de 08 anos, 01 meses de reclusão e 680 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, na forma do art. 43 da Lei de Drogas, e 12 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, na forma do CP, em regime inicial fechado, como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 180, caput, do Código Penal, ambos na forma do artigo 69, do Estatuto Repressivo. Presa cautelarmente, não poderá recorrer em liberdade, uma vez que a prisão cautelar permanece necessária para a garantia da Ordem Pública e da aplicação da Lei Penal, sendo insuficientes as demais cautelares trazidas pela Lei n. 12.403/11. Quanto ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, impossível a "progressão de regime" neste momento, à míngua de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente. Recomende-se na prisão em que se encontra. Fica decretada, ainda, perda do dinheiro apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06, uma vez que usado e produto do tráfico. Condene a ré nas custas processuais (100 UFESPS), que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, a acusada manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pela ré. Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais no prazo legal." NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Ines Bolzani, escrevente, digitei e subscrevi.